

ROSLIN BINTI MAHAD

lwn.

AZWAN ZAKWAN BIN GHAZALI

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

20 Ogos 2021/11 Muharam 1443H

Kes Rayuan No. 10000-017-0089-2019

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Perayu: Norrasyada binti Osman daripada Tetuan Syada Osman & Associates.

Pegum Syarie Responden: Wan Asmaliza binti Abdullah daripada Tetuan W.Asmaliza & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Plaintif) terhadap sebahagian keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 5 September 2019 yang memerintahkan bahawa:

- “1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
2. Mahkamah mengisytiharkan harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian bersama di antara Plaintiff dan Defendan iaitu:
- i. Sebuah pangsapuri yang beralamat di C-11-10, Pangsapuri Jati Selatan, No 8, Jalan 1/125G, Kg Baru Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (KL) (selepas ini dikenali sebagai pangsapuri tersebut) dibahagikan dengan kadar 62% bahagian Plaintiff dan 38% bahagian Defendan; dan
 - ii. Sebuah rumah jenis 2 tingkat yang beralamat di No 39, Jalan SP 5/6, Taman Saujana Puchong, 47100 Puchong, Selangor (Selepas ini dikenali sebagai rumah tersebut) dibahagikan dengan kadar 25% bahagian Plaintiff dan 75% bahagian Defendan.
3. Mahkamah memerintahkan penyelesaian pembahagian harta-harta di perenggan 2 (i) dan (ii) tersebut adalah dengan cara penjualan dan hasil bersih setelah ditolak segala hutang dan kos dibahagikan antara Plaintiff dan Defendan mengikut kadar di perenggan 2 (i) dan (ii) perintah ini; atau
4. Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki aset-aset tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah

membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 2 (i) dan (ii) ini mengikut nilai semasa.

5. *Mahkamah memerintahkan bahawa kedua-dua pihak hendaklah memberi kerjasama untuk menandatangani dokumen tertentu di dalam urusan penjualan aset-aset tersebut sekiranya Plaintiff dan Defendan memilih penyelesaian di perenggan 3 perintah ini.*

(Rujuk muka surat 247-248 Rekod Rayuan)

FAKTA KES

2. Perayu dan Responden telah berkahwin pada 10 Mac 2007 dan telah didaftarkan di Pejabat Pendaftar Perkahwinan, Penceraian dan Rujuk di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Pihak-pihak kemudiannya telah bercerai secara talak rajie iaitu talak satu (1) pada 10 Ogos 2016 di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Selangor.
3. Sepanjang perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu :
 - 3.1 Alya Zafira binti Azwan Zakwan (lahir 28 Ogos 2008)
 - 3.2 Alysha Zahirah binti Azwan Zakwan (lahir 10 Julai 2012).
4. Perayu telah memfailkan kes tuntutan harta sepencarian pada 23 Mac 2017 dengan mendakwa bahawa sepanjang tempoh perkahwinan tersebut terdapat harta yang boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu:

- 4.1 Sebuah pangsapuri yang beralamat di C-11-10, Pangsapuri Jati Selatan, No 8, Jalan 1/125G, Kg Baru Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (KL) dibahagikan 95% kepada Perayu dan 5% kepada Responden.
- 4.2 Sebuah rumah jenis 2 tingkat yang beralamat di No 39, Jalan SP 5/6, Taman Saujana Puchong, 47100 Puchong, Selangor dibahagikan 50% kepada Perayu dan 50% kepada Responden.
- 4.3 Kos tindakan Mahkamah dan guaman ditanggung oleh Responden sepenuhnya.
- 4.4 Apa-apa perintah dan relief yang difikirkan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
5. Responden yang tidak bersetuju dengan tuntutan tersebut telah memfailkan Pembelaan dan seterusnya memfailkan Tuntutan Balas sebagaimana berikut:
 - 5.1 Responden menuntut 30% bahagian daripada rumah pertama dan 80% bahagian daripada rumah kedua berdasarkan sumbangan pihak-pihak.
6. Pada 5 September 2019, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana di perenggan 1 di atas.

Rayuan Perayu

7. Perayu tidak berpuas hati dengan sebahagian keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 18 September 2019 dan Alasan Rayuan pada

15 Jun 2020. Perayu telah mem*plid*kan tiga (3) Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 237 - 238 Rekod Rayuan iaitu:

- 7.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila memerintahkan rumah yang beralamat di C-11-10, Pangsapuri Jati Selatan, No 8, Jalan 1/125G, Kg Baru Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan dibahagikan dengan kadar 38% kepada Responden sedangkan sebagaimana di dalam Alasan Penghakiman di muka surat 8, perenggan 27 dengan merujuk kepada dokumen P-50. Dokumen P-50 yang dilampirkan adalah dokumen bagi rumah yang beralamat di No 39, Jalan SP 5/7, Taman Saujana Puchong, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan. Rumah pangsapuri tersebut tiada nama yang didaftarkan atas nama Responden.
- 7.2 YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi Hukum Syarak dan fakta dengan mengaitkan bayaran yang telah dibayar oleh Responden bagi rumah pangsapuri tersebut sebanyak RM22,727.33 bagi ansuran bulanan dalam tempoh 2008-2012 sebagai sumbangan langsung Responden tanpa mengambil kira keterangannya yang dikemukakan oleh Perayu bahawa bayaran rumah pangsapuri yang dibayar oleh Responden tersebut adalah nafkah tempat tinggal keluarga pihak-pihak. YA Hakim terkhilaf dengan tidak melihat kewajipan nafkah yang perlu ditanggung oleh Responden semasa tinggal di rumah pangsapuri tersebut.

- 7.3 YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila memerintahkan rumah yang beralamat di No. 39, Jalan SP 5/7, Taman Saujana Puchong, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan dibahagikan dengan kadar 25% kepada Perayu hanya melihat jumlah sumbangan yang dinyatakan sebagaimana dalam alasan penghakiman di mukasurat 14 di perenggan 40 adalah jumlah yang kecil berbanding dengan jumlah Responden. YA Hakim juga terkhilaf dengan tidak melihat komitmen pinjaman yang turut diterima oleh Perayu sepanjang wujudnya rumah tersebut dan juga sumbangan tidak langsung Perayu sepanjang perkahwinan tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8. Kami mendapati dalam rayuan ini pihak-pihak tidak mempertikaikan keputusan bahawa pangsapuri dan rumah tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Apa yang menjadi pertikaian adalah berkaitan kadar pembahagian yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara.
9. Bagi maksud rayuan ini kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Hujah Pihak-Pihak dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara serta Rekod Rayuan yang telah difailkan. Kami berpendapat terdapat tiga (3) isu utama yang berbangkit dalam rayuan ini iaitu
- 9.1 Sama ada YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* apabila memutuskan kadar pembahagian harta sepencarian bagi rumah pangsapuri di alamat C-11-10, Pangsapuri Jati Selatan, No 8, Jalan 1/125G, Kg Baru Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

(KL) (selepas ini dikenali sebagai pangsapuri tersebut) dibahagikan dengan kadar 62% bahagian Plaintiff dan 38% bahagian Defendan.

9.2 Sama ada YA Hakim Bicara *terkhilaf* dari segi Hukum Syarak dan fakta dengan mengaitkan bayaran yang telah dibayar oleh Responden bagi rumah pangsapuri tersebut sebanyak RM22,727.33 bagi ansuran bulanan dalam tempoh 2008-2012 sebagai sumbangan langsung Responden tanpa mengambil kira keterangannya yang dikemukakan oleh Perayu bahawa bayaran rumah pangsapuri yang dibayar oleh Responden tersebut adalah nafkah tempat tinggal keluarga pihak-pihak. YA Hakim *terkhilaf* dengan tidak melihat kewajipan nafkah yang perlu ditanggung oleh Responden semasa tinggal di rumah pangsapuri tersebut.

9.3 Sama ada YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* apabila memutuskan kadar pembahagian harta sepencarian bagi rumah jenis 2 tingkat yang beralamat di No 39, Jalan SP 5/6, Taman Saujana Puchong, 47100 Puchong, Selangor (Selepas ini dikenali sebagai rumah tersebut) dibahagikan dengan kadar 25% bahagian Plaintiff dan 75% bahagian Defendan.

10. Sebelum mengulas dengan lebih lanjut, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa asas utama yang menjadi pegangan Mahkamah dalam menentukan kadar pembahagian sesuatu harta sepencarian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن
 فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

11. Berdasarkan ayat di atas, dapat difahami bahawa pembahagian berkaitan sesuatu harta sepencarian adalah diasaskan kepada usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh kedua-dua pihak iaitu pihak suami dan pihak isteri dalam memperolehi harta tersebut.
12. Seterusnya Mahkamah juga mengambil kira peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah dalam memerintahkan pembahagian harta sepencarian dengan mengambil kira usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta.

(1) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk

memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh setiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

(3) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi dalam apa-apa hal, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar

13. Selain daripada itu, terdapat beberapa keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah yang menunjukkan bahawa dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian antara elemen yang dipertimbangkan adalah usaha pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta sama ada melalui usaha bersama atau usaha tunggal di samping sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan. Antara keputusan kes yang boleh dirujuk adalah Kes *Anita Binti Abdullah lwn. Zainuddin Bin Haji Ariffin* [1982] 4 JH 73, *Hazlina Binti Hamidin lwn. Muhammad Zaidi Bin Majid* [2005] 20 JH 218, *Hawa Embong lwn. Ahmad Bin Muda*, 20 JH Bhg. 2 JH 247-269 [2005] dan *Murshida Mustakim lwn. Hassim Abdullah* 1 CLJ(Sya) 2006 m.s. 222.

14. Dalam rayuan ini, Perayu berhujah bahawa Hakim Bicara telah *terkhalaf* dari segi undang-undang dan fakta apabila dalam penghakimannya telah tersalah arah membahagikan peratusan hak pangsapuri beralamat di C-11-10 Pangsapuri Jati Selatan, No 9, Jalan 1/125G, Kg Baru Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur kepada Perayu sebanyak 62% dan Responden sebanyak 38% bersandarkan kepada dokumen yang ditandakan sebagai P50 sebagaimana dalam Alasan penghakiman di halaman 8, perenggan 26 dan 27 dan halaman 222 Rekod Rayuan tersebut.

15. Perenggan 26 alasan penghakiman tersebut menyatakan bahawa:

Oleh itu, Mahkamah akan membuat penilaian berdasarkan dokumen-dokumen yang dilampirkan di Mahkamah. Bagi pangsapuri tersebut, Plaintiff telah melampirkan Dokumen Perjanjian Jual Beli bagi pangsapuri tersebut yang ditandakan sebagai ID-4. Dalam dokumen tersebut tertera nama Plaintiff dan Defendan sebagai pembeli dan tarikh pembelian pangsapuri tersebut adalah pada 14 Mei 2008.

16. Manakala perenggan 27 Alasan penghakiman tersebut menyatakan bahawa *Manakala bagi rumah tersebut, Plaintiff telah melampirkan Dokumen Perjanjian Jual Beli bagi pangsapuri tersebut yang ditandakan sebagai P-50. Dalam dokumen tersebut tertera nama Plaintiff dan Defendan sebagai pembeli daripada Rahana binti Ab Rahim dan tarikh pembelian rumah tersebut adalah pada 19 Ogos 2011.*

17. Perayu menghujahkan bahawa *kekhilafan* hakim bicara dalam merujuk dokumen ID 4 dan P50 dalam penetapan pembahagian peratusan hak milik pangsapuri kepada Perayu dan Responden telah menyebabkan berlakunya kesilapan fakta dan mengakibatkan pembahagian tersebut menjadi tidak wajar. Hakim bicara dalam perenggan 26 tersebut telah menyatakan iaitu '*Dalam dokumen tersebut tertera nama Plaintiff dan Defendan sebagai pembeli*' sedangkan dokumen ID 4 tersebut adalah perjanjian jual beli pangsapuri antara pemaju dan Perayu sahaja. *Kekhilafan* ini menyebabkan hakim bicara telah memberikan peratusan hak milik yang tinggi kepada Responden atas harta pangsapuri tersebut iaitu sebanyak 38% sedangkan telah berlaku *khilaf* ke atas fakta tersebut.
18. Manakala, pihak Responden berhujah bahawa rujukan hakim bicara pada dokumen-dokumen yang *ditender* ke dalam mahkamah sama sekali tidak memprejudiskan takat sumbangan sama ada dari Perayu mahupun Responden. Keseluruhan alasan penghakiman hakim bicara dalam penentuan bahagian Perayu dan Responden bagi kedua-dua rumah adalah diambil kira dari sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung sebagaimana yang tercatat dalam alasan penghakiman di halaman 223 hingga 229 Rekod Rayuan. Responden menyatakan bahawa isu ini adalah tidak mempunyai merit.
19. Kami merujuk kepada alasan penghakiman hakim bicara di perenggan 25 di halaman 221 Rekod Rayuan yang mana hakim bicara menyatakan bahawa perkara pertama yang perlu diteliti oleh mahkamah dalam penentuan harta sepencarian adalah memastikan butiran berkaitan kedua-dua rumah tersebut mencukupi bagi membolehkan mahkamah mengisytiharkannya sebagai harta

sepencarian berdasarkan seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan bahawa

“harta sepencarian” ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak;

20. Kami meneliti dan berpendapat bahawa perenggan 25 sehingga 31 alasan penghakiman hakim bicara tersebut iaitu halaman 221 sehingga 223 Rekod Rayuan hanyalah bertujuan untuk memastikan rumah-rumah tersebut adalah merupakan harta sepencarian di antara Perayu dan Responden berdasarkan dokumen yang ditenderkan pada mahkamah. Hakim bicara dalam perenggan 28 dan 29 alasan penghakiman, halaman 222 Rekod Rayuan menyatakan bahawa hakim bicara berpuas hati bahawa walaupun dokumen mengenai pembelian pangsapuri tersebut hanya ditanda sebagai ID4 namun mahkamah dapat menerima dokumen tersebut sebagai dokumen pangsapuri tersebut. Hakim bicara berpuas hati pangsapuri dan rumah yang dituntut oleh Perayu mempunyai butiran yang mencukupi berpandukan kepada dokumen perjanjian Jual Beli yang dilampirkan di dalam Ikatan Dokumen Perayu yang ditandakan sebagai ID-4 dan P-50.
21. Kami juga bersetuju bahawa hakim bicara tidak tersalah arah dalam menilai sumbangan langsung dan tidak langsung oleh Perayu dan Responden dalam memiliki harta-harta tersebut sebagaimana yang tercatat di perenggan 32 sehingga 40 alasan penghakiman tersebut iaitu halaman 223 hingga 228.

22. Kami merujuk kepada perenggan 37 dan 38 Alasan penghakiman Halaman 226 Rekod Rayuan bahawa hakim bicara atas pertimbangan mahkamah telah membuat jadual perincian berkaitan sumbangan Perayu dan Responden atas pangsapuri tersebut sebagaimana yang berikut

37. Berdasarkan perincian daripada jadual di atas, Mahkamah mempertimbangkan sumbangan Plaintiff terhadap pangsapuri tersebut seperti berikut:

<i>Bil</i>	<i>Sumbangan Plaintiff</i>	<i>Jumlah (RM)</i>
1.	<i>Wang Pendahuluan</i>	<i>9,490.50</i>
2.	<i>Bayaran proses</i>	<i>350.00</i>
3.	<i>Yuran MDTA</i>	<i>1,745.01</i>
4.	<i>Deposit pemasangan elektrik (TNB)</i>	<i>300.00</i>
5.	<i>Cukai taksiran bermula tahun 2009</i>	<i>2,011.82</i>
6.	<i>Bayaran penyelenggaraan</i>	<i>11,726.91</i>
7.	<i>Bayaran insurans kebakaran</i>	<i>928.85</i>
8.	<i>Bayaran Indah Water 2009 - 2012.</i>	<i>312.00</i>
9.	<i>Ansuran bulanan dari Julai 2012 - Disember 2016</i>	<i>25,784.00</i>
10.	<i>Bayaran pengubahsuaian bahagian syiling, pintu kaca, cabinet dapur dan grill</i>	<i>7,500.00</i>
<i>JUMLAH</i>		<i>60,149.09</i>

38. Berdasarkan perincian daripada jadual di atas juga, Mahkamah mempertimbangkan sumbangan Defendan seperti berikut:

<i>Bil</i>	<i>Sumbangan Defendan</i>	<i>Jumlah (RM)</i>
1.	<i>Ansuran bulanan dari 2008- 2012</i>	22,726.33
<i>JUMLAH</i>		22,726.33

23. Dalam rayuan ini kami mendapati Perayu dan Responden telah sama-sama menyumbang bagi memperoleh rumah tersebut dan sumbangan pihak-pihak telah disahkan dan diulas dengan terperinci oleh YA Hakim Bicara sebagaimana ringkasan jadual yang telah dibuat oleh hakim bicara dalam alasan penghakimannya. Berdasarkan jadual tersebut jelas menunjukkan bahawa Perayu dan Responden, masing-masing telah menyumbang dalam bentuk wang dan pengambilan hutang dalam usaha memperoleh rumah tersebut.
24. Dalam hal ini Kami merujuk keputusan kes *Hanisza Binti Mohamad Thani lwn. Shahrudin Bin Haji Kazidin* (Rayuan No. 10000-017-0133-2017) yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 18 Ogos 2020 dan kes *Muslimah binti Johari lawan Azhar bin Abd Rahman* (Kes Rayuan No. 10000-017-0150-2019) yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 5 Julai 2021. Mahkamah Rayuan Syariah dalam kedua-dua kes ini telah memutuskan kadar pembahagian pihak-pihak atas harta sepencarian adalah berdasarkan peratusan sumbangan pihak-pihak terhadap sesuatu harta.
25. Kami bersetuju dan mendapati bahawa Hakim bicara telah *terkhilaf* dalam penentuan bahagian peratusan Perayu dan Responden terhadap pangsapuri tersebut apabila peratusan yang telah diperintahkan tidak selari dengan jumlah

sumbangan pihak-pihak terhadap harta tersebut. Kami mendapati jumlah sumbangan Perayu dan Responden dalam pemilikan pangsapuri tersebut adalah sebanyak RM82,875.42. Perayu telah mengeluarkan sumbangan sebanyak RM60,149.09 manakala Responden telah mengeluarkan sumbangan sebanyak RM22,726.33. Berdasarkan jumlah sumbangan yang telah dikeluarkan, Perayu seharusnya menerima bahagian sebanyak 72% daripada pemilikan pangsapuri tersebut dan Responden seharusnya menerima sebanyak 28% bahagian.

26. Perayu juga dalam rayuan ini berhujah bahawa hakim bicara telah *terkhilaf* dari segi undang-undang dan fakta dengan mengaitkan bayaran yang telah dibayar oleh Responden sepanjang tempoh tinggal di pangsapuri tersebut yang berjumlah RM22,727.33 tanpa mengambil kira bawah ia adalah bayaran yang dibayar oleh Responden sebagai nafkah tempat tinggal untuk Perayu dan anak-anak. Dengan itu, Hakim bicara *terkhilaf* dengan memberikan bahagian Responden pada pangsapuri tersebut sebanyak 38% kerana bayaran tersebut bukanlah sumbangan langsung Responden terhadap pangsapuri tersebut tetapi hanyalah nafkah tempat tinggal kepada Perayu dan anak-anak yang menjadi kewajipan Responden sebagai suami.
27. Responden dalam hujahnya berpendapat bahawa bayaran yang dikeluarkan oleh Responden sebanyak RM22,727.33 terhadap pangsapuri tersebut sebagai ansuran bulanan adalah sumbangan langsung Responden dalam pemilikan pangsapuri tersebut. Responden menyatakan bahawa isu tuntutan nafkah tempat tinggal dan tuntutan harta sepencarian adalah isu yang berbeza dan hendaklah difailkan dan dibicarakan secara berasingan.

28. Responden selayaknya mendapat bahagian sebanyak 38% daripada harta pangsapuri tersebut dan YA Hakim Bicara dalam mengeluarkan keputusan tersebut adalah tepat dan telah menunjukkan bahawa dari segi Hukum Syarak, undang-undang dan budi bicara berdasarkan sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung Responden terhadap pangsapuri tersebut berpandukan kepada keterangan, pengakuan dan bukti sepanjang perbicaraan di halaman 223 hingga 226 Rekod Rayuan.
29. Kami merujuk kepada saman dan penyata tuntutan yang difailkan oleh Perayu pada 1/3/2017 adalah berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi mengesahkan bahawa sebuah pangsapuri dan sebuah rumah teres dua tingkat adalah harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan. Walau bagaimanapun, kami melihat Perayu telah menggunakan fakta berkaitan bayaran ansuran pangsapuri tersebut yang dibayar oleh Responden pada 2008 sehingga 2012 adalah sebagai nafkah tempat tinggal yang wajib disediakan oleh Responden kepada Perayu dan anak-anak. Kami menegaskan bahawa tuntutan yang dibuat oleh Perayu terhadap Responden adalah tuntutan harta sepencarian dan bukannya tuntutan nafkah tempat tinggal.
30. Kami bersetuju bahawa Perayu sepatutnya terlebih dahulu mendapatkan suatu perintah sabitan nafkah bagi bayaran ansuran bulanan pangsapuri tersebut yang dikeluarkan oleh Responden pada 2008 hingga 2012. Kami berpendapat bahawa hanya mahkamah sahaja yang boleh memutuskan sama ada bayaran RM22,727.33 yang dikeluarkan oleh Responden dalam menyelesaikan bayaran

bulanan pangsapuri tersebut adalah sebagai bayaran nafkah tempat tinggal terhadap Perayu dan anak-anak dan bukannya sumbangan secara langsung Responden terhadap rumah tersebut. Tanpa adanya sabitan nafkah tempat tinggal oleh mahkamah, maka Perayu tidak boleh beranggapan bahawa bayaran tersebut adalah nafkah tempat tinggal oleh Responden dan bukannya harta sepencarian.

31. Kami merujuk kepada seksyen 73 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan bahawa

Seksyen 73. Beban membuktikan.

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

32. Perayu juga menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara *terkhilaf* dari segi undang-undang dan fakta apabila memerintahkan rumah yang beralamat di No 39, Jalan SP 5/7, Taman Saujana Puchong, 47100 Puchong, Selangor dibahagikan dengan kadar 25% kepada perayu berdasarkan jumlah sumbangan yang dinyatakan dalam alasan penghakiman perenggan 40 di halaman 228 dan

229 Rekod Rayuan tersebut adalah jumlah yang kecil berbanding dengan Responden. YA hakim bicara juga terkhilaf apabila tidak mengambil kira sumbangan langsung perayu terhadap komitmen pinjaman bank bagi rumah tersebut dan juga keseluruhan sumbangan tidak langsung perayu ke atas rumah tersebut.

33. Responden menegaskan bahawa hakim bicara tidak *terkhilaf* dalam memutuskan pembahagian atas rumah tersebut berdasarkan kepada takat sumbangan Perayu dan Responden berpandukan kepada keterangan, pengakuan dan bukti-bukti sepanjang prosiding perbicaraan sebagaimana alasan penghakiman hakim bicara di halaman 223 hingga 228 Rekod Rayuan.
34. Dalam menentukan sama ada hakim bicara telah *terkhilaf* dalam pembahagian rumah tersebut di antara Perayu dan Responden, Kami merujuk kepada alasan penghakiman pada perenggan 33, halaman 223 Rekod Rayuan menyatakan bahawa Mahkamah hendaklah mengambil kira pembuktian sumbangan Perayu sama ada secara langsung atau tidak langsung sebelum menentukan kadar bahagian yang wajar untuk kedua-dua pihak ke atas rumah tersebut.
35. Seterusnya, Kami merujuk kepada perenggan 39 hingga 41 alasan penghakiman iaitu di halaman 227 hingga 229 Rekod Rayuan yang jelas menunjukkan dapatan dan pertimbangan hakim bicara pada sumbangan pihak-pihak ke atas rumah tersebut. Dapatan hakim bicara berkaitan sumbangan Perayu dan Responden terhadap rumah tersebut di dalam perenggan 40 alasan penghakiman adalah seperti berikut:

40. Berdasarkan perincian daripada jadual di atas, setelah Mahkamah meneliti dokumen-dokumen yang dilampirkan dan fakta yang diakui pihak-pihak Mahkamah mempertimbangkan sumbangan Plaintiff dan Defendan terhadap rumah tersebut seperti berikut:

<i>Bil</i>	<i>Sumbangan Plaintiff</i>	<i>Jumlah (RM)</i>
1.	Bayaran penyediaan Dokumen Ikatan Pinjaman	4,400.00
2.	Deposit pemasangan elektrik (TNB)	283.00
3.	Pemasangan bekalan air SYABAS	210.00
4.	permit MBSJ	2,915.00
5.	yuran Alam Flora	500.00
6.	Indah Water	376.67
7.	Insurans kebakaran	755.97
8.	Cukai taksiran dan tanah dari 2012 hingga kini	1,670.00
9.	Ubahsuai rumah	5,880.00
JUMLAH		16,990.64

<i>Bi l</i>	<i>Sumbangan Defendan</i>	<i>Jumlah (RM)</i>
1.	Wang Pendahuluan oleh bapa Defendan	27,000.00
2.	Ansuran bulanan Januari 2013 -Julai 2016	45,376.24
JUMLAH		72,376.24

36. Hakim bicara dalam perenggan 41 alasan penghakiman, halaman 229 Rekod Rayuan seterusnya menyatakan bahawa Mahkamah adalah terikat dengan seksyen 122(1) dan (2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dalam penentuan kadar pihak-pihak atas harta-harta tersebut. Hakim Bicara turut mengulas berkaitan sumbangan Perayu terhadap rumah tersebut iaitu sebanyak RM16,990.64 yang ternyata lebih rendah berbanding sumbangan Responden terhadap rumah tersebut iaitu sebanyak RM72,376.24.
37. Hakim bicara dalam perenggan tersebut juga menyatakan bahawa "*Oleh itu, bahagian yang akan diterima oleh Plaintiff hendaklah lebih rendah daripada Defendan dan ianya adalah munasabah berdasarkan sumbangan langsung Plaintiff sebagaimana di atas dan juga tempoh perkahwinan pasangan ini yang mencecah 10 tahun.*" Jelas berdasarkan alasan penghakiman ini bahawa hakim bicara telah mengambil kira faktor sumbangan tidak langsung oleh Perayu terhadap rumah tersebut dalam tempoh 10 tahun perkahwinan.
38. Kami bersetuju dapatan hakim bicara pada perenggan 41 alasan penghakiman, halaman 229 Rekod Rayuan iaitu "*bahagian yang akan diterima oleh Plaintiff hendaklah lebih rendah dari Defendan dan ianya adalah munasabah berdasarkan sumbangan langsung Plaintiff.*" adalah merujuk kepada jumlah sumbangan Perayu yang kecil adalah munasabah dan berpatutan dengan takat sumbangan yang disumbangkan oleh Perayu terhadap rumah tersebut. Oleh itu kami bersetuju bahawa hakim bicara tidak *terkhilaf* dalam menentukan bahagian Perayu dan Responden terhadap rumah tersebut dengan kadar pembahagian 25% kepada Plaintiff dan 75% kepada Responden.

39. Dalam rayuan ini kami mendapati YA Hakim Bicara telah menggunakan kaedah pengiraan takat sumbangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak mulai dari tarikh harta tersebut dibeli sehinggalah berlakunya perceraian. Sumbangan-sumbangan yang telah diberikan selepas perceraian tidak diambil kira. Keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes Radin Fauziah Binti Dolmat lwn. Atan Bin Hussin (Kes Rayun No. 14000-017-0053-2016).

“Dalam kes sebegini, sepatutnya Hakim Bicara hendaklah mengambil salah satu dari kaedah yang berikut untuk mengira takat sumbangan pihak-pihak bagi memperolehi harta itu , iaitu, sama ada;

- a) Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga berlakunya perceraian. Kemudian, harta tersebut hendaklah dinilai mengikut harga pasaran ketika perceraian pihak-pihak berlaku. Setelah dinilai mengikut harga pasaran dan ditolak baki hutang baharulah nilai baki tersebut dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing; atau*
- b) Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga pinjaman pembiayaan/hutang rumah tersebut selesai dan dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing.”*

40. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami bersetuju bahawa YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dalam membuat keputusan berkaitan pembahagian

pangsapuri tersebut kepada Perayu dan Responden. Maka, atas kekhilafan tersebut mewajarkan kami untuk campur tangan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim bicara.

KEPUTUSAN

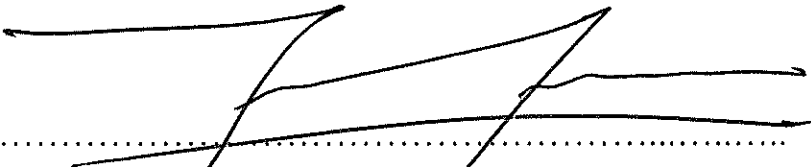
SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu terhadap pangsapuri beralamat di C-11-10, Pangsapuri Jati Selatan, No 8, Jalan 1/125G, Kg Baru Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan adalah **DITERIMA**. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Kes Saman No. 10400-017-0131-2017 bagi **Butiran No. 2 (i) dipinda** kepada:

Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah pangsapuri yang beralamat di C-11-10, Pangsapuri Jati Selatan, No 8, Jalan 1/125G, Kg Baru Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan dibahagikan dengan kadar 72% bahagian Plaintiff dan 28% bahagian Defendan

2. Rayuan Perayu terhadap rumah beralamat di No 39, Jalan SP 5/6, Taman Saujana Puchong, 47100 Puchong, Selangor adalah **DITOLAK** dan Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Kes Saman No. 10400-017-0131-2017 bagi **Butiran No. 2 (ii) dikekalkan**.
3. Kos ditanggung oleh masing-masing.

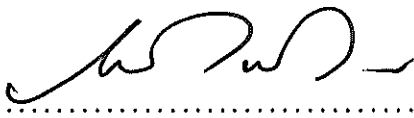
Dibaca dan ditandatangani oleh;



1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor .

Dipersetujui oleh;



2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor